

조문별 제 · 개정 이유서

□ 훈령명 : 인사혁신처 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침

가. 개정 이유

- 국민권익위원회의 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」이 개정(2024. 8. 14.)됨에 따라 소속기관장의 사적이해관계자 신고 등에 대한 처리 절차, 직무 관련 외부활동에 대한 허가 절차를 구체적으로 규정하는 한편, 제출받은 고위공직자의 민간부문 업무활동 내역에 대한 보완요청 근거를 마련하는 등 현행 제도의 운영상 미비점을 개선·보완하려는 것임

나. 개정 내용

- 소속기관장의 사적이해관계자 신고 등에 대한 이해충돌방지담당관의 조치 근거 마련(안 제5조제4항 신설)
 - 소속기관장이 사적이해관계자 신고 및 회피 신청 시 이해충돌방지담당관이 부기관장의 의견을 들어 조치하도록 규정함
- 공정한 직무수행 여부 확인·점검 절차 마련(안 제5조제5항 및 별지 제4호의2서식 신설)
 - 사적이해관계자 신고 및 회피 신청 공직자가 불가피한 사유로 계속 직무를 수행하는 경우에는 공정한 직무수행 여부를 확인·점검함
 - 공정한 직무수행 여부를 확인·점검하기 위한 절차를 규정함
- 민간부문 업무활동 내역 없음 확인 절차 마련 및 제출 사항 점검·보완 절차 구체화(안 제6조제2항·제3항 및 별지 제6호의2서식 신설)
 - 민간부문 업무활동 내역이 없는 경우 ‘민간부문 업무활동 내역 없음

확인서'를 제출하여야 함

- 제출받은 내역과 관련 자료를 비교하여 빠뜨린 사항이 있거나 구체적이지 않은 경우 보완을 요청할 수 있음

- 직무 관련 외부활동에 대한 허가 절차 마련(안 제7조의2, 별지 제7호의2서식 및 제7호의3서식 신설)

- 소속기관장의 허가를 받으면 가능한 직무 관련 외부활동에 대한 허가 신청 등 처리 절차를 규정함

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용, 입법효과, 그 밖의 참고사항

- 해당사항 없음